

Contrato comercial do cliente

Por favor, leia atentamente estes termos e condições. Ao acessar este Website, a Plataforma de Negociação, ou ao entrar em qualquer negociação, você concorda em estar vinculado aos termos e condições abaixo. Se você não concordar com os termos e condições abaixo, não acesse este Website ou a Plataforma de Negociação ou entre em qualquer negociação.

Termos e condições

Estes presentes Termos e Condições, incluindo a Declaração de Risco, Declaração do Proprietário Beneficiário, Benefícios Comerciais Termos e Condições Gerais, disponíveis no site da Securcap Securities (MU) Ltd, Warren Bowie e Smith, constituirão todo o Contrato Comercial do Cliente (coletivamente o "**Contrato**")

Entre

Securcap Securities (MU) Ltd., uma empresa registrada na Maurícia com o número de registro C176674GBC, tendo seu endereço registrado situado na Suite 802, 8º andar, Hennessy Tower, Pope Hennessy Street, Port Louis, Maurício e operando sob o nome Warren, Bowie and Smith (doravante "**Nós**", "**Nós**" ou a "**Empresa**")

E

O usuário final (doravante "**Você**" ou o "**Cliente**")

(cada um "**Parte**" e juntos, os "**Partes**" e as palavras importando o masculino também importarão o feminino e vice-versa)

Considerando que

- i. A empresa está autorizada a exercer a atividade de negociação de títulos pela Comissão de Serviços Financeiros de Maurício como detentora de uma Licença de Negociante de Investimentos sob as leis de serviços financeiros aplicáveis;
- ii. A empresa fornece serviços de investimento através de uma plataforma comercial incluindo contratos à vista e a prazo em moeda estrangeira. Contratos por diferença (CFD's), transações de troca de moedas estrangeiras, e outras transações como Warren Bowie e Smith podem de tempos em tempos disponibilizar;
- iii. O cliente deseja entrar neste acordo e abrir uma conta comercial com Warren Bowie e Smith a fim de utilizar a referida plataforma e entrar em transações de serviços de investimento com a empresa;
- iv. O Contrato deverá reger todas as atividades comerciais e operações não comerciais do Cliente com a Empresa

Portanto, as partes concordam com o seguinte:

1. DEFINIÇÕES

A menos que o contexto exija o contrário, os seguintes termos terão o significado indicado abaixo:

"Conta"- Significa uma conta comercial pessoal aberta pelo Cliente, exclusivamente para ele mesmo, e mantida com

Warren Bowie e Smith, que registra os fundos detidos por Warren Bowie e Smith na conta do Cliente em nome dos quais os fundos permitem ao Cliente utilizar os Serviços, inclusive para entrar em negociações através da Plataforma de Negociação;

"CFD" ou um "Contrato por Diferença" - Significa um contrato para trocar a diferença de valor de um determinado ativo subjacente entre um período que começa quando o contrato é aberto e o momento em que ele é fechado; **"Lote"** - É a unidade de medida padrão para cada instrumento financeiro negociado na plataforma de negociação;

"Margem" - Significa os valores que a Empresa pode, a seu critério exclusivo, determinar, quais valores são necessários na Conta do Cliente para entrar em uma ou mais negociações usando a Plataforma de Negociação;

"Serviços de aplicação móvel" - Significa a aplicação descarregável da Companhia; significa os serviços de investimento fornecidos ao Cliente pela Companhia através da Plataforma de Negociação, conforme descrito mais detalhadamente neste Contrato, em particular na cláusula 5 destes Termos e Condições;

"Plataforma de negociação" - Significa o software para descarregar ou baseado na web ou software aplicativo, que deve permitir o fornecimento dos Serviços para uso apenas pelo proprietário da conta.

"Website" - Significa o domínio www.wbandsmith.com e qualquer subdomínio utilizado pela Empresa para fornecer os Serviços

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 Acordo. Ao celebrar este Contrato, você concorda que leu e entendeu e aceita os termos e todas as informações que fazem parte deste Contrato.

2.2 Divulgação de riscos. Você entende que os serviços oferecidos pela Empresa incluem a comercialização de produtos que envolvem riscos substanciais que não são adequados para todos. O cliente reconhece que não está ciente da natureza e dos riscos dos Serviços e produtos comerciais relacionados e aceita que sob nenhuma circunstância quaisquer perdas incorridas como resultado do uso dos Serviços poderão ser registradas pela Empresa.

2.3 Legalidade. É de sua responsabilidade verificar se você está autorizado a utilizar os Serviços em qualquer jurisdição na qual você esteja localizado e concorda em não utilizar os Serviços enquanto estiver localizado em uma jurisdição que o proíba de utilizar os Serviços. O cliente concorda que não entrará em uma negociação ou fará uso dos Serviços ou da Plataforma de Negociação se isso violar ou levar a Empresa a violar qualquer legislação relevante.

2.4 Serviços de Informação. De tempos em tempos, a Empresa pode fornecer a você acesso a várias informações e conteúdos através do Site ou Plataforma de Negociação e / ou Aplicativo Móvel. Além disso, a Empresa pode fornecer links para sites de terceiros que podem incluir informações. Esta informação é fornecida "no estado em que se encontra" e é apenas para orientação e não deve ser interpretada como aconselhamento. O uso de tais informações é inteiramente por sua conta e risco. Na máxima extensão permitida por lei, a Empresa não faz 2



representações ou garantias de qualquer tipo, incluindo, mas não se limitando a, precisão, qualidade ou integridade das

de rescindir o Contrato de Negociação do Cliente e suspender a Conta de Negociação no caso de a senha ser compartilhada com terceiros não relacionados.

3.3. Cancelamento, Rescisão, Suspensão e Violação. A Empresa pode restringir seu acesso aos Serviços, suspender ou encerrar sua Conta, retirar, fechar ou anular quaisquer negociações a nosso critério absoluto sem justa causa, a qualquer momento, incluindo:

i) se se verificar uma falha tecnológica;

(ii) se a Empresa suspeitar que você está envolvido em atividades ilegais, fraudulentas ou de manipulação;

(iii) se a Empresa suspeitar que você violou (ou pode ter) violado qualquer parte deste Contrato; ou

(iv) se a Empresa suspeitar que você está agindo de uma maneira que seja prejudicial à condução dos negócios da Empresa ou que possa resultar em responsabilidade legal para você, para a Empresa ou para terceiros.

3.4. A conta chega a zero. No caso de o valor da sua Conta atingir zero, todas as negociações abertas serão automaticamente fechadas pela Plataforma de Negociação.

3.5. A Conta está abaixo da Margem. Você deve manter um valor da sua Conta que não seja inferior à Margem. No caso de o valor da sua Conta ser inferior à Margem, todas as negociações abertas serão automaticamente fechadas pela Plataforma de Negociação.

3.6. Conta Inativa. Em caso de ausência de qualquer atividade de negociação dentro de três (3) meses, a Empresa reserva-se o direito de aplicar uma taxa administrativa para manter a conta, assumindo que a sua Conta tem os fundos disponíveis. A taxa será anunciada nas Condições de Negociação, no Site da Empresa em todos os momentos. Se a sua Conta for financiada por um montante inferior ao anunciado nas Condições de Negociação e tiver estado inativa por um período de três (3) meses, a Empresa reserva-se o direito de cobrar um valor mais baixo para cobrir despesas administrativas e encerrar a conta. **3.7. Regra de Saída de Crédito.** Em caso de ausência de qualquer atividade de negociação por um período conforme especificado no Site da Empresa, a Empresa reserva-se o direito de aplicar uma regra de saída de crédito e remover qualquer crédito de negociação disponível na Conta do Cliente. As

condições para a regra de saída de crédito estão disponíveis nas Condições de Negociação no Site da Empresa em todos os momentos.

3.8. Benefícios de Negociação. no caso em que o Cliente concorda em participar de um esquema de bônus e / ou outra promoção e / ou concurso e / ou aceitar para receber um benefício de negociação, o Cliente reconhece e concorda com os Termos e Condições Gerais de Benefícios de Negociação disponíveis no site da Empresa em todos os momentos e quaisquer termos especiais fornecidos e aplicáveis.

4. FUNDOS E SAQUES

4.1. Sem Juros. Nenhum juro será pago sobre quaisquer fundos depositados por você com a Empresa em sua Conta.

4.2. Retirada. Você tem o direito de retirar a totalidade ou parte dos fundos depositados em sua Conta, desde que:

4.2.1. você enviou uma solicitação de retirada através da Plataforma de Negociação;

4.2.2. não existem posições abertas na Conta;

4.2.3. Os montantes utilizados para cobrir as margens não podem ser retirados;

4.2.4. os saques devem ser feitos utilizando o mesmo método utilizado por si para financiar a Conta;

4.2.5. uma solicitação de retirada pode ser recusada ou atrasada no caso de você não ter fornecido qualquer

2.5. Sem Consultoria de Investimento. Você reconhece que os Serviços não incluem a prestação de consultoria de investimento e/ou o fornecimento de recomendações pessoais em relação a uma ou mais transações relacionadas a um ou mais instrumentos. Qualquer informação que possa ser fornecida de acordo com esta cláusula 2.5 visa meramente auxiliar a sua decisão de investimento e não constitui aconselhamento de investimento.

2.6. Nenhuma entrega física de instrumentos subjacentes.

Você reconhece que entrar em negociações através da Plataforma de Negociação não resulta na entrega física de moeda ou do instrumento subjacente e que as negociações são ajustadas em dinheiro ou fechadas por você assumindo uma posição de compensação. Por esta razão, as negociações abertas serão sempre fechadas com a Empresa e a sua Conta será creditada ou será debitada de acordo com o lucro ou perda obtido na negociação.

2.7. Natureza dos Serviços. O Cliente reconhece e declara que a natureza dos negócios para celebrar o presente Contrato é negociar e que os Serviços da Empresa e a Plataforma de Negociação não fornecem um mercado entre ou entre os usuários da Plataforma de Negociação. A Empresa e/ou um Provedor de Liquidez é a contraparte das negociações de seus clientes em uma capacidade principal em alguns ou todos os instrumentos financeiros.

2.8. Língua. O Cliente aceita e entende que a língua oficial da Empresa para a prestação dos Serviços é a língua inglesa, que prevalece em todos os momentos e o Cliente deve sempre ler e consultar, inter alia, todas as informações, documentação legal, divulgações, políticas e atividades da Empresa no idioma inglês

3.1. Inscrição. Para usar a Plataforma de Negociação da Empresa, você precisará de um nome de usuário e senha da Empresa. O nome de usuário e a senha serão selecionados por você mesmo e atribuído a você após o preenchimento do formulário de inscrição da Empresa disponível on-line. A Empresa tem o direito, a seu exclusivo critério, de rejeitar o seu pedido de registro. A Empresa também tem o direito de encerrar sua Conta com efeito imediato ou suspender, restringir ou retirar seu acesso à Plataforma de Negociação no caso de a Empresa ter uma crença razoável de que você está violando este Contrato com ou sem fornecer qualquer motivo.

3.2. Confiança na Senha. Você reconhece que a senha é confidencial e que você é responsável por manter essa senha em segredo e não compartilha com terceiros, permitindo que eles acessem sua Conta de Negociação. A Empresa confiará em todas as instruções, ordens ou outras comunicações inseridas usando sua senha, e você estará vinculado a qualquer negociação, ordem ou despesa incorrida em seu nome com base em tais instruções, ordens ou outras comunicações. Você concorda em informar a Empresa imediatamente se suspeitar ou tomar conhecimento da perda, roubo ou divulgação de sua senha. A Empresa não será responsável por qualquer perda



causada por agir de acordo com as instruções dadas usando sua senha. A Empresa reserva-se o direito, a seu exclusivo critério,

informações. A Empresa não será responsável por qualquer ação tomada por você como resultado de você confiar em qualquer uma dessas informações ou por qualquer perda ou dano sofrido por você como resultado de você usar essas informações ou qualquer site de terceiros vinculado a nós. Nenhuma informação fornecida será considerada como garantia sobre os resultados de qualquer negociação.

3. REGRAS DA CONTA

documentação que a Empresa possa exigir para os fins de AML/KYC.

4.3. Montantes Mínimos de Saque. Você pode retirar a totalidade ou parte do capital disponível retirável a qualquer momento, mas o valor mínimo de retirada através de uma transferência bancária é de US \$ 100. A Empresa reserva-se o direito, de tempos em tempos, de definir valores mínimos de retirada a seu exclusivo critério.

4.4. Taxas de Retirada. Você concorda que é responsável por quaisquer encargos bancários ou taxas de transferência ao retirar ou depositar fundos.

4.5. Execução da Retirada. A Empresa executará a retirada do Cliente dentro de 120 horas úteis assim que os requisitos descritos na seção 4.2 acima forem agregados concluídos e após a aprovação de tais pela Empresa. O Cliente reconhece que os tempos de transferência de fundos podem variar de acordo com o seu tipo de conta, banco emissor, banco intermediário, banco receptor, país de destino ou qualquer 3ª parte envolvida na transferência de fundos. A retirada de fundos também pode estar sujeita a restrições impostas por ou em conexão com o banco receptor. A Empresa não será responsável por qualquer transferência de fundos. Além disso, o Cliente reconhece que, no caso de os fundos recebidos serem convertidos para qualquer outra moeda que não seja o dólar americano, algumas taxas de câmbio podem ser aplicadas. O Cliente é totalmente responsável pelos detalhes de pagamentos, fornecidos à Empresa e a Empresa não aceita qualquer responsabilidade pelos fundos do Cliente, se os detalhes fornecidos pelo Cliente estiverem errados. Entende-se também que a Empresa não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer fundos não depositados diretamente nas contas bancárias da Empresa. A Empresa reserva-se o direito e o Cliente reconhece e concorda que, no caso de o Cliente realizar uma retirada, a Empresa pode remover e / ou ajustar qualquer benefício de negociação alocado.

4.6. Falha. Se um pedido de levantamento não tiver cumprido as condições cumulativas de levantamento estabelecidas na seção 4.2 acima, o pedido de levantamento será cancelado no prazo de 30 dias a contar do seu pedido e o Cliente poderá solicitar novamente o levantamento. Esse pedido de retirada está sujeito às condições gerais de retirada acima estabelecidas.

5. SERVIÇOS COMERCIAIS

5.1. Serviços. Sem prejuízo de qualquer outra cláusula deste Contrato, a Empresa fornecerá a você a Plataforma de Negociação, cuja plataforma fornecerá preços de "oferta" e "oferta" em relação aos instrumentos financeiros oferecidos pela Empresa: Desde que, no caso de CFDs, a capacidade de abrir ou fechar um contrato de CFD individual dependa do horário de negociação do mercado regulamentado relevante onde o instrumento subjacente é negociado.

5.2. Benefícios de Negociação. A Empresa pode oferecer vários benefícios de negociação aos seus Clientes. Os Termos e Condições Gerais de Benefícios de Negociação podem ser encontrados no Site e fazem parte deste Contrato.

5.3. Restrições. Os Serviços estão limitados à execução de negociações ao preço cotado. Em particular, você poderá usar a Plataforma de Negociação para abrir uma posição, fechar uma posição e / ou adicionar, remover ou editar ordens para stop loss, obter lucro, comprar limitado, comprar stop, sell limit e sell stop. A Empresa pode, a seu exclusivo critério, exigir que você limite o número de negociações abertas que você detém

ou feche uma ou mais negociações, a fim de garantir que tais limites sejam observados.

5.4. Instruções. Instruções por si mesmo devem ser dadas à Empresa através da Plataforma de Negociação: Desde que a Empresa, em determinadas circunstâncias, em particular quando a Plataforma de Negociação não estiver disponível, aceite instruções por telefone, desde que, a critério exclusivo da Empresa, a Empresa esteja satisfeita com sua identidade e com as instruções.

5.5. Responsabilidade pelas Instruções. Você é o único responsável por quaisquer instruções dadas à Empresa por si mesmo e por todos os erros cometidos na colocação de ordens através da plataforma de negociação. Você também é responsável por fazer e manter contato com a Empresa com a finalidade de monitorar suas posições e garantir que quaisquer instruções adicionais sejam dadas em tempo hábil.

5.6. Suspensão dos Serviços. A Empresa reserva-se o direito de suspender temporariamente a prestação de Serviços em relação a um ou mais instrumentos financeiros, a seu exclusivo critério, no caso de comunicados de imprensa críticos.

5.7. Rollover. Na ausência de instruções em contrário recebidas pela Empresa antes das 12:00 (GMT), a Empresa irá, diariamente, rolar automaticamente todas as posições abertas em sua Conta para o dia útil seguinte. Você pode ser cobrado ou receber juros de rolagem em relação a cada negociação rolada, cujos juros dependerão de vários fatores, incluindo o tipo de produto detido, o tamanho da posição e se a posição foi comprada ou vendida. A Plataforma de Negociação exibe todos os valores de rollover cobrados ou recebidos.

5.8. Lote. A Empresa reserva-se o direito de alterar as especificações do contrato a qualquer momento, dependendo da situação do mercado. O Cliente concorda em verificar a especificação completa do Instrumento Financeiro antes de fazer qualquer pedido.

5.9. Alavancagem. A Empresa reserva-se o direito de alterar a alavancagem da sua conta de negociação a seu critério, seja por um tempo limitado ou em uma base de 4 permanentes. A Empresa deverá notificá-lo de tal alteração.

5.10. Spreads. A Empresa reserva-se o direito de aumentar e diminuir os spreads em instrumentos financeiros a seu exclusivo critério, dependendo das condições de mercado.

5.11. Suporte de Pagamento. Os serviços de apoio à compensação são fornecidos em certos casos por empresas intra-grupo que incluem a Wanakena Ltd, com o Reg. No. 379327 da 73 Arch. Makarios III Avenue, Office 301, 1070 Nicosia, Chipre e Kalaminion Holdings Limited com o Reg. No. 339998 do Arch. Makariou III, 66, Office 82, 1070, Nicosia, Chipre.

6. PRÁTICAS PROIBIDAS

6.1. Escalpelamento. O escalpelamento é proibido e, no caso de a Empresa determinar que seus padrões de negociação parecem razoavelmente depender do escalpelamento, a Empresa pode revogar as negociações sem qualquer responsabilidade para com você e deve corrigir e / ou ajustar sua Conta de acordo. Para efeitos da presente cláusula, o escalpelamento inclui qualquer método que implique a abertura e o fecho rápidos de posições.

6.2. Arbitragem. É proibida a arbitragem ou de outra forma tirar proveito da Internet ou de outros atrasos ou erros de software ou hardware pelos quais os preços na Plataforma de Negociação da Empresa não reflitam os preços reais de mercado. No caso de a Empresa determinar que seus padrões

de negociação parecem razoavelmente depender de arbitragem ou outras oportunidades de latência de preço, a

Empresa pode revogar as negociações sem mais responsabilidade para com você e deve corrigir e / ou ajustar sua Conta de acordo.

6.3. Negociação Automática. Você não deve usar nenhum software para fins de negociação automática na Plataforma de Negociação.

6.4. Negociação Abusiva. Qualquer ato desse tipo que possa ser considerado pela empresa como abusivo, incluindo, inter alia, a colocação de "buy stop" ou "sell orders "stop" antes da liberação de ordens financeiras dados, hedging, manipulações (por exemplo, preço manipulação, manipulação do tempo, informação privilegiada negociação, abuso de mercado, etc.), negociação de defasagem, Pip Caça, latência, benefício comercial, um combinação de razões mais rápida/baixa, abuso do cancelamento das características comerciais disponíveis no Plataforma de negociação ou uso de sistemas e entrada automatizada de dados para a empresa sistemas.

7. GARANTIAS

7.1. Garantias do Cliente. Por meio deste, você garante que:

- 7.1.1. Se você é um indivíduo, você é de mente sã, idade legal e competência legal;
- 7.1.2. Você está ciente e leu e entendeu todos os riscos envolvidos na utilização dos Serviços;
- 7.1.3. Se você é uma empresa ou pessoa jurídica, você está devidamente incorporado e validamente existente sob as leis do país de sua incorporação;
- 7.1.4. Nenhuma outra pessoa além de você tem interesse em sua Conta ou em quaisquer negociações que você faça usando sua Conta;
- 7.1.5. Todas as informações fornecidas à Empresa são verdadeiras, precisas e completas;
- 7.1.6. Você manterá todas as informações fornecidas atualizadas, informando a Empresa de tempos em tempos de quaisquer atualizações;
- 7.1.7. Você usará os Serviços apenas para fins legítimos;
- 7.1.8. Você não deve se envolver em qualquer atividade que tenha o propósito ou efeito de causar danos ou de qualquer forma dificultar as operações comerciais da Empresa ou gerar ou aumentar uma responsabilidade sobre a Empresa, incluindo, sem limitação, qualquer autoridade de cobrança de impostos, taxas ou impostos;
- 7.1.9. Você não deve negociar ou manipular a Plataforma de Negociação de uma maneira que a Empresa acredite ter o propósito ou efeito de afetar adversamente a integridade dos Serviços da Empresa ou da Plataforma de Negociação; e
- 7.1.10. Sem prejuízo da generalidade da cláusula 7.1.9, você não deve negociar usando técnicas de escalpelamento, arbitragem ou métodos de negociação automática.

8.2. Licença para usar nosso Site, Plataforma de Negociação e Aplicativo Móvel. A Empresa concede a você uma licença limitada para acessar seu Site, Plataforma de Negociação e Aplicativo Móvel para fins de acesso aos Serviços, desde que você cumpra este Contrato.

8.3. Uso Ilegal. A disponibilidade do Site da Empresa, Plataforma de Negociação, Aplicativo Móvel não constitui uma oferta ou convite da Empresa para usar o site em qualquer jurisdição em que tal uso seja ilegal.

8.4. Limitações. Seu uso do Site, da Plataforma de Negociação e do Aplicativo Móvel da Empresa ou de quaisquer Serviços que a Empresa possa fornecer a você não confere nenhum direito ao conteúdo e aos direitos de propriedade intelectual relacionados contidos no Site, na Plataforma de Negociação e no Aplicativo Móvel da Empresa ou em qualquer desses feeds de dados. Você concorda em não monitorar, usar ou copiar nosso Site, Plataforma de Negociação e Aplicativo Móvel ou qualquer conteúdo da Web da Empresa, incluindo, sem limitação, quaisquer dados de preços. Você não tentará hackear, fazer alterações não autorizadas ou introduzir qualquer tipo de código malicioso no site por qualquer meio. Você não (a) fará engenharia reversa ou descompilará (no todo ou em parte) a Plataforma de Negociação ou qualquer outro software disponibilizado através do Site; ou (b) fazer cópias, modificar, reproduzir, transmitir, alterar ou distribuir toda ou qualquer parte do Site, Plataforma de Negociação e Aplicativo Mobile ou qualquer material ou informação contida neles. Qualquer utilização ou reprodução não autorizada pode ser objeto de ação penal.

9. CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

9.1. Política de Privacidade. Qualquer informação que você enviar para a Empresa será processada de acordo com sua Política de Privacidade. Você reconhece que leu e concorda com a referida política.

9.2. Verificações de Crédito. Você autoriza a Empresa, a qualquer momento, a usar qualquer meio que a Empresa considere necessário para verificar sua identidade e credibilidade com quaisquer provedores de informações de terceiros. Mediante solicitação razoável feita por escrito por você à Empresa, você poderá revisar quaisquer registros mantidos pela Empresa relacionados à sua posição de crédito.

9.3. Registros. As conversas telefônicas podem ser gravadas para fins de garantia de qualidade e você concorda que tais comunicações podem ser usadas pela Empresa como evidência no caso de surgir uma disputa entre as Partes e serão e permanecerão de propriedade exclusiva da Empresa. Todos os registros e/ou atividades comerciais e não comerciais, atuais e/ou passadas e/ou arquivadas, devem ser mantidos durante, pelo menos, sete anos após a cessação da relação comercial e em conformidade com os requisitos legislativos aplicáveis.

10. TERMINAÇÃO

10.1. Qualquer uma das Partes pode rescindir este Contrato fornecendo à outra Parte uma notificação por escrito de pelo menos sete (7) dias antes da data de rescisão pretendida, sem fornecer o motivo.

10.2. A Empresa poderá rescindir o Contrato imediatamente sem dar o aviso prévio de sete (7) dias nos seguintes casos:

- a) em caso de Inadimplência do Cliente;
- b) tal rescisão seja exigida por qualquer autoridade ou organismo regulador competente;

8. PROPRIEDADE INTELECTUAL

8.1. Direitos de autor. Todo o conteúdo, marcas registradas, nomes comerciais e desenhos do Site e da Plataforma são protegidos por direitos autorais e são de propriedade da Empresa. Qualquer uso não autorizado de qualquer um desses direitos pode resultar em processo ou outra ação sendo tomada contra você. Quaisquer dados licenciados para a Empresa de terceiros são fornecidos para uso apenas no Site da Empresa ou na Plataforma ou no Aplicativo Móvel e não podem ser usados para fins comerciais sem o consentimento de tais terceiros.

- c) o Cliente viola qualquer disposição deste Contrato que, na opinião da Empresa, não pode ser implementada ou viola qualquer lei ou regulamento;
- d) o Cliente envolva a Empresa direta ou indiretamente em qualquer tipo de fraude;
- e) o Cliente não está agindo de boa-fé e a Empresa tem motivos para acreditar nisso;
- f) a atividade de negociação do Cliente afete de qualquer forma a confiabilidade e/ou operação da Empresa; e/ou
- g) uma pessoa não autorizada está negociando em nome do Cliente.

10.3. Note-se que o Cliente terá de proceder ao encerramento de quaisquer negociações em aberto antes da data de cessação. No caso em que o Cliente não o faça ou omita fazê-lo até a data de rescisão em questão, a Empresa prosseguirá com o fechamento de quaisquer posições abertas.

10.4. A Empresa reserva-se o direito de manter os fundos do Cliente, se necessário, de fechar quaisquer outras posições que já tenham sido abertas e/ou pagar quaisquer obrigações pendentes do Cliente ao abrigo do Contrato

11. INADIMPLÊNCIA

11.1. Evento de Inadimplência: Cada um dos itens abaixo constitui um evento de inadimplência:

- a) O Cliente não cumpre suas obrigações devidas à Empresa;
- b) Se, em qualquer fase durante o seu registo, qualquer representação feita pelo Cliente ao abrigo do presente Contrato for falsa;
- c) O Cliente tenha declarado e/ou se tornado de mente insalubre; }
- d) Se a Empresa suspeitar que o cliente está negociando de forma abusiva e de tal maneira com o objetivo de manipular a Plataforma de Negociação e realizar negociações abusivas ou realizar qualquer uma das Práticas Proibidas referidas na Cláusula 6;
- e) Qualquer circunstância em que a Empresa acredite razoavelmente que é necessário tomar qualquer ação estabelecida em 11.2.
- f) A Empresa toma conhecimento e/ou suspeita razoavelmente de qualquer atividade ilegal, fraudulenta ou impropriedade;
- g) A Empresa toma conhecimento e/ou suspeita razoavelmente de uma deturpação nos dados de registo, documentação, detalhes e informações fornecidas pelo Cliente;
- h) O Cliente não fornecer as informações solicitadas em relação a qualquer processo de verificação realizado pela Empresa;
- i) O Cliente falecer ou for declarado ausente ou se tornar de mente insalubre;
- j) A representação ou garantia feita pelo Cliente ao abrigo do presente Contrato é ou torna-se falsa;
- k) É apresentado um pedido de falência em relação

- iii. Anular ou cancelar qualquer uma das suas negociações abertas;
- iv. Anular ou Cancelar quaisquer negociações, ordens ou contratos ou outros compromissos assumidos com você;
- v. Fechar ou suspender a sua conta; e/ou
- vi. Limitar o seu acesso à Plataforma de Negociação.

12. INDENIZAÇÃO

12.1. Indenização. Você concorda em indenizar e isentar a Empresa e suas empresas associadas, afiliadas, executivos, diretores, agentes e funcionários de quaisquer responsabilidades, reivindicações, perdas ou demandas feitas por terceiros decorrentes de sua violação deste Contrato ou de sua violação de qualquer lei ou dos direitos de terceiros.

13. RESPONSABILIDADE

13.1. Responsabilidade. A Empresa agirá em todos os momentos de boa fé e fornecerá os Serviços com a devida diligência, mas só será responsabilizada por quaisquer danos ou perdas que o Cliente possa incorrer se tais danos ou perdas ocorrerem como resultado da negligência grave da Empresa ou omissão deliberada por parte da Empresa.

13.2. Nenhuma Responsabilidade por Danos Indiretos. Sob nenhuma circunstância a Empresa será responsável por quaisquer danos indiretos, especiais ou consequenciais, perda de lucros (diretos ou indiretos) decorrentes de quebra de contrato, negligência, dever equitativo (inclusive para evitar dúvidas em relação a qualquer negociação (s) anulada pela Empresa) ou outra responsabilidade resultante do uso dos Serviços ou da Plataforma de Negociação, mesmo que tivéssemos sido avisados ou sabido (ou deveríamos ter sabido) da possibilidade de tais danos ou perdas.

13.3. Exclusões. A Empresa exclui todas as representações e garantias quanto à qualidade satisfatória e/ou adequação ao seu propósito pretendido e/ou precisão e integridade dos Serviços.

13.4. Perda devido a uso indevido. A Empresa não será responsável perante você por qualquer perda que você possa incorrer como resultado do uso indevido de sua senha e não aceita nenhuma responsabilidade resultante de seu uso não autorizado, seja fraudulento ou de outra forma.

13.5. Erros. Você informará a Empresa assim que tomar conhecimento de quaisquer erros nos cálculos com relação a qualquer negociação ou cotação na Plataforma de Negociação. A Empresa reserva-se o direito de declarar nulas e sem efeito quaisquer negociações que sejam objeto de tal erro. Para os fins desta cláusula, os erros de negociação ou cotação incluirão, mas não estão limitados a: um tipo incorreto de cotação, uma cotação ou negociação que não seja representativa de preços justos de mercado ou, de outra forma, uma cotação de preço errônea como resultado de falha de hardware, software ou feeds de dados imprecisos fornecidos por terceiros.

13.6. Perdas e Flutuações Cambiais. No caso de qualquer perda incorrida por si mesmo resultante de uma flutuação na taxa de câmbio que afete uma moeda, a Empresa não será responsabilizada por tal perda. Além disso, a Empresa não será responsável por quaisquer perdas ou despesas incorridas como resultado da conversão de moeda se você autorizar a Empresa a converter fundos em sua conta de e para uma moeda estrangeira a uma taxa de câmbio determinada pela Empresa.

ao Cliente.

11.2. Se ocorrer um Evento de Inadimplência, a Empresa poderá, sem notificação a você e a critério absoluto da Empresa, tomar as medidas que possam ser necessárias para proteger a posição da Empresa, incluindo, mas não se limitando a:

- i. Rescindir este Contrato sem aviso prévio ao Cliente;
- ii. Fechar uma ou mais de suas negociações abertas;

13.7. Outras Perdas ou Despesas. Se a Empresa incorrer em quaisquer reclamações, danos, responsabilidade, custos ou despesas em relação aos Serviços em cumprimento de suas



17.3. Divisibilidade. Sempre que possível, cada disposição deste Contrato deve ser interpretada de forma a ser eficaz e válida de acordo com a lei aplicável. Se qualquer disposição deste Contrato for considerada inválida, ilegal ou inexecutável em qualquer aspecto, tal disposição será ineficaz apenas na medida de tal invalidez, ou inexecutável, sem invalidar o restante deste Contrato.

17.4. Língua. Este Contrato pode ser traduzido em vários idiomas que não o inglês apenas para referência. No caso de quaisquer diferenças entre a versão em inglês deste Contrato e quaisquer versões não inglesas, a versão em inglês prevalecerá.

17.5. Acordo Integral. Este Contrato e os termos expressamente incorporados neles constituem o acordo integral e único entre as Partes no que diz respeito ao seu objeto e cada Parte confirma que não foi induzida a aceitar este Contrato com base em, nem lhe foi dada, qualquer garantia (incluindo, em particular, qualquer garantia quanto à comercialização, adequação à finalidade ou funcionalidade ininterrupta), representação, declaração, garantia, pacto, acordo, compromisso, indenização ou compromisso de qualquer natureza que não seja expressamente estabelecido neste Contrato e, na medida em que tenha sido, ele renuncia incondicional e irrevogavelmente a quaisquer reivindicações, direitos ou recursos que de outra forma poderia ter tido em relação a ele.

17.6. Renúncia. Nenhuma renúncia estará implícita da conduta da Empresa ou da falha da Empresa em fazer valer quaisquer direitos. Qualquer renúncia por parte da Empresa deve ser por escrito para ser eficaz.

17.7. Alterações. A Empresa reserva-se o direito de fazer alterações na Plataforma de Negociação, no Site, no Aplicativo Móvel e em todos os guias e políticas nele incluídos, incluindo, entre outros, este Contrato, a qualquer momento, publicando um anúncio no Site. Você estará sujeito aos guias, políticas, condições e acordos em vigor no momento em que acessar a Plataforma de Negociação, fazer um pedido e / ou entrar em uma negociação. Portanto, é sua responsabilidade garantir verificar regularmente os acima mencionados e certificar-se de que você revisa e concorda com eles. Seu uso continuado dos Serviços será considerado como sua aceitação de quaisquer alterações / emendas que a Empresa possa fazer.

17.8. Lei Aplicável e Jurisdição. Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis das Ilhas Maurício e qualquer ação ou disputa relacionada a este Contrato deve ser apresentada nas Ilhas Maurício. Por meio deste, você concorda irrevogavelmente com a jurisdição dos tribunais de Maurício

instruções, entende-se que a Empresa não tem qualquer responsabilidade e que é sua responsabilidade indenizar a Empresa por quaisquer reivindicações, danos, responsabilidade, custos ou despesas incorridas.

14. COMPENSAÇÃO

14.1. Direito de compensação. A Empresa pode, a qualquer momento, sem aviso prévio, compensar qualquer responsabilidade devida à Empresa por você com quaisquer fundos mantidos em uma Conta em seu nome ou que acreditamos estar sob seu controle.

15. LITÍGIOS / RECLAMAÇÕES

15.1. Disputas. A Empresa está sempre disponível para qualquer solicitação, reclamação ou consulta que você possa ter e tentará resolver quaisquer problemas ou reclamações que você possa ter em relação aos Serviços. Para registrar uma reclamação, envie um e-mail para compliance@wbandsmith.com ou entre em contato com o Suporte ao Cliente.

16. FORÇA MAIOR

16.1. Age além do nosso controle. A Empresa não é responsável por qualquer perda ou dano que você possa sofrer por causa de qualquer: ato de Deus; corte de energia; disputa comercial ou trabalhista, ato, falha ou omissão de qualquer governo ou autoridade; obstrução ou falha dos serviços de telecomunicações; ou qualquer outro atraso ou falha causada por terceiros ou de outra forma fora do controle da Empresa. Nesse caso, a Empresa reserva-se o direito de cancelar ou suspender os seus serviços sem incorrer em qualquer responsabilidade.

16.2. Falha do Equipamento. A Empresa não é responsável pela falha de qualquer equipamento ou software causado, onde quer que esteja localizado ou administrado, ou esteja sob seu controle direto ou não, que possa impedir a operação dos Serviços, impedir a colocação, alteração ou cancelamento de negociações ou que o impeça de entrar em contato com a Empresa ou usar a Plataforma de Negociação. Você reconhece que pode haver atrasos no processamento de um pedido ou instrução para alterar ou cancelar uma negociação e que você permanece responsável pela Negociação original até que qualquer alteração ou cancelamento relevante seja recebido e processado.

17. DISPOSIÇÕES

17.1. Avisos. Comunicações e avisos a serem dados por você à Empresa sob este Contrato (exceto aquelas trocas de informações que ocorrem no funcionamento normal do Site, Plataforma de Negociação e Aplicativo Móvel) devem ser fornecidos à Empresa, conforme estabelecido na seção Fale Conosco no Site. Todas as comunicações enviadas pela Empresa por e-mail serão consideradas transmitidas no momento indicado em qualquer e-mail e serão consideradas entregues a você pessoalmente, independentemente de realmente recebidas por você ou não.

17.2. Cessão e Subcontratação. Você não pode, sem o consentimento prévio por escrito da Empresa, ceder ou transferir de qualquer maneira este Contrato ou quaisquer direitos sob este Contrato. A Empresa pode ceder ou transferir



este Contrato, no todo ou em parte, por força de lei ou de outra forma, sem obter o seu consentimento prévio.

